TÉRMINOS DE REFERENCIA

I. Materia	**Adquisición de timbres con fechador incorporado.**
II. Productos solicitados	La Dirección del Trabajo, Región de Valparaíso, requiere adquirir 20 TIMBRES rectangulares, con fechador incorporado.
III. Características los productos / servicios	• 20 timbres automáticos rectangulares • medidas 4.8 x 2.8 cms. • fechador incorporado hasta año 2031 mínimo • con nombres y apellidos según nómina que se entregará al proveedor adjudicado. XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XX NOMBRES Y APELLIDOS XXXXXXXXX/X XXX XXXXXXX
IV. Requisitos adicionales	El oferente deberá adjuntar cotización detallada del producto ofrecido señalando las características requeridas en el ítem III, tiempo de entrega (máximo 4 días), y garantía del producto. **Aquellas cotizaciones que no contengan lo solicitado previamente, no serán consideradas en proceso de selección de ofertas.**
V. Requisito de sustentabilidad	Se solicita a los oferentes que indiquen si cuentan con procedimientos, políticas, certificaciones o reportes relacionados con la sustentabilidad ambiental, que respalden su compromiso con prácticas responsables y sostenibles. Esto podrá incluir, pero no se limita a: • Uso eficiente de recursos naturales, tales como agua, energía y materiales • Gestión adecuada de residuos, incluyendo programas de reciclaje • Certificaciones ambientales reconocidas (por ejemplo, ISO 14001, Sello Verde, u otras similares). • Políticas orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y huella de carbono. • Prácticas de comercio justo, producción local o promoción de economía circular. • Reportes ambientales internos o elaborados por terceros, tales como reportes de sustentabilidad que incluyan información sobre huella de carbono, reciclaje y economía circular.

<table>
<tr><td></td><td>Este requisito será considerado en el proceso de evaluación únicamente en caso de empate entre ofertas que cumplan con todos los requisito técnicos y administrativos, otorgando preferencia a aquellos oferentes que demuestren mayores compromisos en materia de sustentabilidad.</td></tr>
<tr><td>VI. Información de Referente/Solicitante</td><td>El contacto para consultas y detalles es Lorena Silva Mendoza.
Correo: lsilvam@dt.gob.cl</td></tr>
<tr><td>VII. Modalidad de contratación</td><td>Compra Ágil. Revisado el catálogo de Convenio Marco, no se evidencia la existencia de este producto, por lo que, dada la cantidad y el precio, se estima que la mejor modalidad de compra es por medio de la Compra Ágil.</td></tr>
<tr><td>VIII. Multas</td><td>Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder el 30% del valor total de la orden de compra en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas.

<table>
<tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr>
<tr><td>Retraso en la entrega de los productos.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada día de atraso.</td></tr>
<tr><td>Retraso en la reparación o sustitución de un producto no recepcionado conforme.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada día de atraso.</td></tr>
<tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.</td><td>5% del valor total de la orden de compra por cada evento.</td></tr>
</table>

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa por parte de esta Dirección, se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento.

La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada</td></tr>
</table>

	a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley Nº 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.
IX. Criterio de desempate	En caso de haber empate en la oferta económica, por parte de dos o más oferentes, deberá privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo con el siguiente orden: • Se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente menor tiempo de entrega. • De persistir en el empate, se utilizará como último criterio de desempate la oferta que presente mayor cantidad de meses de Garantía de los productos ofertados.
X. Proveedor	A definir, de conformidad a las postulaciones presentadas y a los requerimientos de la compra ágil.
XI. Formalización	El oferente seleccionado, tendrá un plazo de hasta **1 día hábil** para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en Términos de Referencia. En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el servicio oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. **De presentarse está figura la Institución podrá informar mediante oficio a la Dirección de Compras sobre el oferente incumplidor, así como también podrá tomar acciones legales en el respectivo tribunal de justicia**.
XII. Precio	Para la presente adquisición, se cuenta con un presupuesto de **$950.000.- (novecientos cincuenta mil pesos) impuestos incluidos.**
XIII. Forma de pago	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme del servicio requerido, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente al Jefe del Departamento de Relaciones Laborales (S), mediante la emisión de certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos:

	1. Orden de Compra en estado “Aceptada”. 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N°19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.
XIV.Pacto de Integridad	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: **1.** El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. **2.** El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. **3.** El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

	4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. **5.** El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. **6.** El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. **7.** El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. **8.** El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.